



Seguridad social venezolana



Unidad III. Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (LOPCYMAT 2005).

Tema 1. Régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo.

Tema 2. Autoridades administrativas.



© Universidad “Dr. Rafael Bellosó Chacín”

2^{da}. Edición

Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del texto de la presente obra bajo cualquier forma, electrónica o mecánica incluyendo el fotocopiado, el almacenamiento en algún sistema de recuperación de información, o el grabado, sin el consentimiento previo y por escrito del editor.

© SERVIEDUCA 2017

Equipo de trabajo:

Autor >> Dra. Ivonne Josefina Mogollón

Coordinadora de Calidad >> Ing. Hilariz Piña Ramírez

Diseño Instruccional >> M.Sc. Génesis Bracho

Corrector de textos y estilo >> Lcdo. Nordis Ortega

Especialista en Computación >> Ing. Marco Parra / Miguel Coronel / Daniel Urdaneta / Diego Arraga

Diseño Gráfico >> Michael González / Nestor Soto

Maracaibo, Venezuela 2023



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
TEMA 1. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7
1.1. Definición	8
1.2. Marco legal: Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005)	10
1.2.1. Objeto	10
1.2.2. Ámbito de aplicación	13
1.2.3. Requisitos	15
1.2.4. Beneficios	21
1.3. Afiliación	24
1.4. Financiamiento	27
TEMA 2. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS	28
2.1. Órganos ejecutores: Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL). Instituto Nacional de Capacitación y Recreación del Trabajo (INCRET)	29
2.1.1. Competencias del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL)	33
2.1.2. Funcionamiento del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL)	36
2.1.3. Competencias del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)	40
2.1.4. Funcionamiento del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)	41
2.2. Consejo Nacional de Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo	46
2.2.1. Comité de seguridad y salud laboral	49
2.2.2. Delegados de prevención	52



2.3. Derechos y deberes de los trabajadores.....	58
2.3.1 De los derechos	58
2.3.2. De los deberes.....	64
2.4. Derechos y deberes de los empleadores.....	68
2.4.1. De los derechos	68
2.4.2. De los deberes.....	71
2.5. Accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales	76
2.6. Responsabilidad del empleador	80
2.6.1. Responsabilidad objetiva	80
2.6.2. Responsabilidad subjetiva: administrativa, civil y penal	81
SINOPSIS	85
GLOSARIO.....	88
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	91
LEYES.....	92



INTRODUCCIÓN

Esta unidad al igual que la anterior, constituye la continuación de los regímenes prestacionales que integran el Sistema de Seguridad Social en Venezuela: el Régimen Prestacional de Salud y Seguridad Laboral, además de la ley que lo rige: Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y medio Ambiente de Trabajo, denominada también LOPCYMAT (2005).

Este régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo está destinado a atender las contingencias que son objeto de la protección en el trabajo, así como de la atención integral de los trabajadores y trabajadoras, ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad.



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

TEMA 1

- Régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo.

TEMA 2

- Autoridades administrativas.

Gráfico de contenido.

OBJETIVO

Conocer las últimas disposiciones relacionadas con el régimen prestacional de salud y seguridad laboral, así como también la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) de fecha 26-07-2005.



TEMA 1. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los sistemas de seguridad social, como conjunto integrado de sistemas y regímenes prestacionales complementarios entre sí o interdependientes, están destinados a atender las contingencias que son objeto de la protección en el trabajo, la cual es ampliamente conocida como sistema de salud y seguridad laboral.

Este régimen prestacional es uno de los distintos regímenes que conforman el régimen prestacional de sistema de seguridad social en Venezuela, el cual está regido por la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6243 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (2012) y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005).



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

TEMA 1

TEMA 1

- Régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo.

1.1. Definición.

1.2. Marco legal: Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

1.3. Afiliación.

1.4. Financiamiento.

Gráfico III.1. Régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo.

1.1. Definición

Según la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6243 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (2012, Art 92), se desarrollará este punto presentando el siguiente gráfico:



UNIDAD III

REGÍMENES PRESTACIONALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL VENEZOLANA

DEFINICIÓN DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Gráfico III.2. Definición del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo.



1.2. Marco legal: Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005)

En este particular, se llevará a cabo una revisión sobre los aspectos más resaltantes de la LOPCYMAT (2005), entre ellos el objeto que persigue la ley, el ámbito de aplicación, a quienes beneficia, los requisitos para el registro y afiliación, los beneficios que brinda y su financiamiento.

1.2.1. Objeto

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art 1º) el objeto de la ley es:



ARTÍCULO

1. Objeto de la Ley

1. Establecer las instituciones, normas y lineamientos de las políticas, y los órganos y entes que permitan garantizar a los trabajadores y trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.
2. Regular los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras, y de los empleadores y empleadoras, en relación con la seguridad, salud y ambiente de trabajo; así como lo relativo a la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.
3. Desarrollar lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.
4. Establecer las sanciones por el incumplimiento de la normativa.
5. Normar las prestaciones derivadas de la subrogación por el Sistema de Seguridad Social de la responsabilidad material y objetiva de los empleadores y empleadoras ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.
6. Regular la responsabilidad del empleador y de la empleadora, y sus representantes ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional cuando existiere dolo o negligencia de su parte.

Como bien se evidencia, de la norma citada son seis los ordinales que hacen referencia al objeto de la misma, en resumen se puede establecer que:



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

Objeto de la ley

Artículo 1. LOS

En el primer ordinal se consagra que el objeto de la ley es reseñar la creación de las instituciones que permiten garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para la prestación de sus servicios, sean estos manuales o intelectuales, promocionando un trabajo seguro y saludable, así como, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, entre otros

En el segundo ordinal señala que esta norma se encargara de reglamentar todo lo relacionado con los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores en el area de la seguridad, salud y ambiente de trabajo, así como lo relacionado con el tiempo libre y la recreación.

El tercer ordinal hace referencia como objeto de la ley, a desarrollar todo aquello previsto en la Constitución en el régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo.

El cuarto ordinal apunta hacia las sanciones para quienes infrinjan dichas normativas

El quinto ordinal se refiere a las prestaciones por la ocurrencia de accidentes de trabajo o en todo caso de enfermedades ocupacionales.

Por último, en el sexto ordinal, a todo lo relacionado con las responsabilidades derivadas para los empleadores.



Gráfico III.3. Objeto de la ley.



1.2.2. Ámbito de aplicación

En cuanto al ámbito de aplicación, según la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005):



ARTÍCULO

4. Del ámbito de aplicación

Las disposiciones de esta ley son aplicables a los trabajos efectuados bajo relación de dependencia por cuenta de un empleador o empleadora, cualquiera sea su naturaleza, el lugar donde se ejecute, persiga o no fines de lucro, sean públicos o privados existentes o que se establezcan en el territorio de la república, y en general toda prestación de servicios personales donde haya patronos o patronas y trabajadores o trabajadoras, sea cual fuere la forma que adopte, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. Quedan expresamente incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley el trabajo a domicilio, doméstico (trabajadores que laboran para el hogar según la LOTTT 2012) y de conserjería (trabajadores residenciales según la LOTTT 2012).

Quienes desempeñen sus labores en cooperativas u otras formas asociativas, comunitarias, de carácter productivo o de servicio estarán amparados por las disposiciones de la presente ley.

Se exceptúan del ámbito de aplicación de esta ley, los miembros de la Fuerza Armada Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

A los efectos de las materias de promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y de la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales y otras materias compatibles, así como el estímulo e incentivos de programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, las disposiciones de la presente ley también son aplicables a las actividades desarrolladas por los trabajadores y trabajadoras no dependientes.

A estos mismos efectos, cuando la ley, los reglamentos o normas técnicas se refieran a trabajadores y trabajadoras, comprenden también a trabajadores y trabajadoras no dependientes cuando sea compatible con la naturaleza de sus labores.



En síntesis, esta ley se aplica, a todos los trabajadores que se describen en el siguiente gráfico:



Gráfico III.4. Trabajadores amparados.



1.2.3. Requisitos

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 6) consagra la obligación de registro y afiliación:



ARTÍCULO 6.

Todos los empleadores o empleadoras están en la obligación de registrarse en la Tesorería de Seguridad Social en la forma que dispone la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y su Reglamento. Los empleadores o empleadoras que contraten uno o más trabajadores o trabajadoras bajo su dependencia, independientemente de la forma o términos del contrato de trabajo, están obligados a afiliarlos, dentro de los primeros tres (3) días hábiles siguientes al inicio de la relación laboral, en el Sistema de Seguridad Social y a cotizar al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y en esta ley. Igualmente, los empleadores o empleadoras deben informar la suspensión y terminación de la relación laboral dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suspensión o terminación de la relación de trabajo. Las cooperativas y demás formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio deberán igualmente registrarse y afiliar a sus asociados y asociadas y a los trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia en la Tesorería de Seguridad Social y a cotizar conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en esta Ley y su Reglamento.

En primer lugar, la norma impone la obligación para todo empleador de registrarse ante la Tesorería de Seguridad Social. En segundo lugar, indistintamente del número de trabajadores o del contrato que celebren con los trabajadores, están obligados a afiliarlos dentro de los tres días hábiles siguientes al inicio de la relación, tanto en el Sistema de Seguridad Social como a cotizar en el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En tercer lugar, una vez ocurra la suspensión o la terminación



de la relación de trabajo, el empleador debe informar de esto, dentro de los tres días hábiles siguientes.

Esta obligación de registro también surge para las cooperativas y demás formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio.

Ahora en cuanto a los requisitos para el registro y afiliación, es el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2007, Art. 29) el cual hace referencia a estos requisitos:



ARTÍCULO

29.

Requisitos a cumplir para el registro de servicios de seguridad y salud en el trabajo

Los patronos, las patronas, las cooperativas y otras formas asociativas, comunitarias de carácter productivo o de servicios, deberán cumplir con los siguientes requisitos para inscribir en el registro, sus servicios de seguridad y salud en el trabajo:

1. Presentar solicitud en formulario elaborado al efecto por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, anexando los siguientes documentos en copias fotostáticas, presentando a la vista los respectivos originales:
 - a. Número de Identificación Laboral (NIL).
 - b. Solvencia laboral vigente.
 - c. Funciones a desarrollar con servicios propios o con servicios mancomunados.
2. Los demás que establezcan las normas técnicas.

Se desprende de la norma in cito que los requisitos para registro y afiliación son:





UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

TRABAJADORES AMPARADOS.

		
Presentar la solicitud en formulario emanado por el INPSASEL.	Acompañar la solicitud de los siguientes recaudos: copia fotostática del número de identificación laboral, de la solvencia laboral y de las funciones a desarrollar.	Los que establezcan las normas técnicas.

Gráfico III.5. Requisitos para registro y afiliación.

Mientras, en el artículo 31 del mismo reglamento, hace referencia a los requisitos que deben cumplir los patronos para su acreditación en los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo para su acreditación.



ARTÍCULO

31.

Requisitos a cumplir por los servicios de seguridad y salud en el trabajo para su acreditación.

Los patronos, patronas, cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios deben cumplir con los siguientes requisitos para la acreditación de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo:

1. Estar inscrito en el Registro Nacional de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Presentar la solicitud en formato elaborado al efecto por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.
3. Solvencia laboral vigente.
4. Disponer de un equipo multidisciplinario, conformado de acuerdo a lo previsto en las normas técnicas que se dicten al efecto, e integrado por profesionales debidamente acreditados para realizar actividades en el área de seguridad y salud en el trabajo, ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.
5. Poseer instrumentos, equipos y medios para realizar sus actividades, debidamente calibrados y certificados, de acuerdo a las normas técnicas que se dicten al efecto.
6. Cumplir la normativa vigente en materia de prevención, seguridad y salud en el trabajo.
7. Presentar informe en el cual conste:
 - a. Funciones y actividades a desarrollar en materia de seguridad y salud en el trabajo.
 - b. Organigrama funcional, con especificación de los cometidos.
 - c. Memoria descriptiva de las actividades y procesos que desarrolla.
 - d. Descripción de instalaciones y medios instrumentales para el desarrollo de sus funciones, actividades y ubicación.
- e. Identificación del personal especializado debidamente inscrito y acreditado en el Registro Nacional de Empresas, Instituciones y Profesionales en el 17 área de seguridad y salud en el trabajo, indicando sus funciones y responsabilidades.



ARTÍCULO

31. Requisitos a cumplir por los servicios de seguridad y salud en el trabajo para su acreditación.

8. En caso de tratarse de servicios mancomunados, disponer de garantía suficiente para cubrir las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las normas técnicas que se dicten al efecto.
9. Los demás que establezcan la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, los reglamentos y las normas técnicas que se dicten al efecto.

El Instituto deberá evaluar los documentos presentados y podrá realizar visitas de inspección, a los fines de verificar el cumplimiento de estos requisitos.

En conclusión, para su acreditación, el patrono o cooperativa o cualquier otra forma de asociación comunitaria, debe cumplir con los requisitos siguientes:



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PATRONOS PARA SU ACREDITACIÓN EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA SU ACREDITACIÓN.

a. Estar inscrito en el Registro Nacional de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Solicitud en formato del INPSASEL.

c. Solvencia laboral vigente

d. Constar con un equipo multidisciplinario acreditado por el INPSASEL.

g. Presentar informe, donde conste: funciones y actividades a desarrollar; organigrama funcional; memoria descriptiva de las actividades y procesos que desarrolla; descripción de instalaciones y medios instrumentales para el desarrollo de sus funciones, actividades y ubicación; identificación del personal especializado debidamente inscrito y acreditado en el Registro Nacional de Empresas, Instituciones y Profesionales.

f. Cumplir las normas vigentes en materia de prevención, seguridad y salud en el trabajo.

e. Poseer los instrumentos, equipos y medios para realizar sus actividades, debidamente calibrados y certificados, de acuerdo a las normas técnicas que se dicten al efecto.

h. En caso de tratarse de servicios mancomunados, disponer de garantía suficiente para cubrir las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las normas técnicas que se dicten al efecto.

i. Los demás que establezcan la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, los reglamentos y las normas técnicas que se dicten al efecto.



Gráfico III.6. Requisitos que deben cumplir los patronos para su acreditación en los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo para su acreditación.



1.2.4. Beneficios

La ley prevé prestaciones, programas y servicios del componente de prevención, seguridad y salud laboral. En cuanto a las prestaciones dinerarias, La LOPCYMAT (2005, Art. 78) hace referencia a:



ARTÍCULO

78. Categorías de daños

Las prestaciones dinerarias del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se corresponden a los daños que ocasionen las enfermedades ocupacionales o los accidentes de trabajo a una trabajadora o trabajador afiliado, los cuales se clasificarán de la siguiente manera:

1. Discapacidad temporal.
2. Discapacidad parcial permanente.
3. Discapacidad total permanente para el trabajo habitual.
4. Discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad.
5. Gran discapacidad.
6. Muerte.

Las prestaciones dinerarias establecidas en esta sección serán canceladas por la Tesorería de Seguridad Social con cargo a los fondos del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin perjuicio de las prestaciones de atención médica integral, y de capacitación y reinserción laboral garantizados por este régimen.

Las prestaciones dinerarias establecidas en esta sección se otorgarán al trabajador o trabajadora, o a sus sobrevivientes, cualquiera sea el número de cotizaciones realizadas.

Las pensiones serán incrementadas según la inflación registrada, tomando en consideración los estudios y valuaciones económicas actuariales realizadas para tal efecto por el órgano rector del Sistema de Seguridad Social.



Evidentemente, la norma está señalada de forma expresa las prestaciones dinerarias que recibirán aquellos trabajadores o trabajadoras afiliados, quienes resulten con enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo, clasificándolos por categorías de daños: discapacidad temporal, parcial permanente, total permanente para el trabajo habitual, discapacidad absoluta permanente, gran discapacidad y muerte. Además agrega que estas prestaciones serán pagadas por la Tesorería de Seguridad Social (IVSS), incluyendo en estas prestaciones la atención médica integral, de capacitación y reinserción laboral.

a) Por discapacidad temporal:

Ahora, en el caso de la discapacidad temporal, el trabajador tendrá derecho a una prestación dineraria equivalente al 100% del monto del salario de referencia de cotización correspondiente al número de días que dure la discapacidad; ésta se contará a partir del 4to.día de la ausencia ocasionada por el accidente o enfermedad y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, Art. 79 de la LOPCYMAT (2005).

La norma indica que el empleador será el responsable de la cancelación del salario, incluyendo todos los beneficios socioeconómicos correspondientes a los tres primeros días continuos de la discapacidad temporal, en moneda nacional. Cabe agregar, que esta discapacidad puede permanecer hasta por 12 meses continuos.



b) Por discapacidad parcial permanente:

En cuanto, a la discapacidad parcial permanente, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 80) establece que en caso de disminución parcial y definitiva de hasta un 25% de su capacidad física o intelectual para la profesión u oficio habitual, la prestación correspondiente será un pago único, en moneda nacional, la cual será igual al resultado de aplicar el porcentaje de discapacidad atribuido al caso, al valor de 5 anualidades del último salario de referencia de cotización del trabajador (a). En cambio, cuando sea mayor del 25% y menor del 67% de su capacidad, será una renta vitalicia pagadera en 14 mensualidades anuales.

c) Por discapacidad total permanente:

Por otro lado, cuando se trate de la discapacidad total permanente para el trabajo habitual, el trabajador(a) entra con prioridad en los programas de capacitación laboral de la Seguridad Social y debe ser reinsertado en la misma empresa o establecimiento donde se le generó la discapacidad; mientras esto ocurre, tiene derecho a una prestación dineraria equivalente al 100% de su último salario de referencia de cotización; cuyo monto será reducido al porcentaje real de la discapacidad cuando el trabajador(a) logre su reinserción y se constituirá en un pago único, según la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 81).

d) Por discapacidad absoluta permanente:

También, en el caso de la discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad laboral, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 82) prevé que en estos casos, el trabajador(a) tendrá derecho a una prestación dineraria equivalente a una pensión igual al 100 % del último salario de referencia de cotización pagadera en 14 mensualidades anuales, en moneda nacional.



e) Por gran discapacidad:

Con respecto, a la gran discapacidad, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 83) señala que en este caso, el trabajador (a) tendrá derecho además de la prestación dineraria establecida en los artículo 79 y 82 del reglamento, a percibir una cantidad adicional de hasta 50% de dicha prestación, pagadera en mensualidades sucesivas, mientras dure la necesidad.

f) Por muerte:

Finalmente, por muerte, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 85) refiere el derecho para los sobrevivientes calificados, a recibir un pago único, distribuido en partes iguales, equivalente a 20 salarios mínimos urbanos vigentes a la fecha de la contingencia. Además, esta misma disposición ordena el pago único de hasta 10 salaros mínimos urbanos vigentes a la fecha de la contingencia para la persona natural o jurídica que demuestre haber efectuado los gastos de entierro del trabajador(a) fallecido como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional.

En relación a los programas y servicios de capacitación y reinserción, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 91), consagra que el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud de los Trabajadores garantizará al trabajador(a) programas de capacitación y desarrollo de políticas que faciliten su reinserción laboral de acuerdo a sus capacidades. Estos programas serán cancelados por la Tesorería de Seguridad Social (IVSS).

1.3. Afiliación

La afiliación al sistema de seguridad social para empleados y empleadas se establece en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 6):



ARTÍCULO

6.

Registro, afiliación y cotización al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Todos los empleadores o empleadoras están en la obligación de registrarse en la Tesorería de Seguridad Social en la forma que dispone la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y su Reglamento.

Los empleadores o empleadoras que contraten uno o más trabajadores o trabajadoras bajo su dependencia, independientemente de la forma o términos del contrato de trabajo, están obligados a afiliarlos, dentro de los primeros tres (3) días hábiles siguientes al inicio de la relación laboral, en el Sistema de Seguridad Social y a cotizar al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y en esta Ley. Igualmente, los empleadores o empleadoras deben informar la suspensión y terminación de la relación laboral dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suspensión o terminación de la relación de trabajo.

Las cooperativas y demás formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio deberán igualmente registrarse y afiliar a sus asociados y asociadas y a los trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia en la Tesorería de Seguridad Social y a cotizar conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en esta Ley y su Reglamento.

Esta disposición se explica en el gráfico a continuación:



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN LA LOPCYMAT (2005)



Gráfico III.7. Afiliación al sistema de seguridad social según la LOPCYMAT (2005).



1.4. Financiamiento

En relación, al financiamiento, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 7) afirma que los recursos financieros del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo estarán sometidos a un régimen de reparto de capitales de cobertura para las prestaciones a largo plazo y a un régimen de reparto anual para las prestaciones a corto plazo. Por otro lado, agrega que los fondos que se constituyan percibirán de la recaudación general el porcentaje que permita la constitución de las reservas técnicas garantes de la cancelación de las prestaciones consolidadas y en curso de pago.

A estos fines, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 7) crea el Fondo de Prestaciones de Largo Plazo para cubrir el costo de las pensiones y prestaciones dinerarias de largo plazo del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Fondo de Corto Plazo para cubrir el costo de las prestaciones de corto plazo. Dichos fondos captarán las cotizaciones y aportes de los empleadores y empleadoras, y los demás recursos asignados por la ley.



TEMA 2. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

En cuanto al tema sobre las autoridades administrativas, se desarrollarán los distintos órganos ejecutores, como el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) y el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación del Trabajo (INCRET) todo fundamentado en las normas de derecho público vigente que los originan.



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

TEMA 2

- **Autoridades administrativas.**
 - 2.1. Órganos ejecutores: Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) e Instituto Nacional de Capacitación y Recreación del Trabajo (INCRET).
 - 2.2. Concejo nacional de seguridad y salud laboral en el trabajo.
 - 2.3. Derechos y deberes de los trabajadores.
 - 2.4. Derechos y deberes de los empleadores.
 - 2.5. Accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
 - 2.6. Responsabilidad.

Gráfico III.8. Autoridades administrativas.



2.1. Órganos ejecutores: Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL). Instituto Nacional de Capacitación y Recreación del Trabajo (INCRET)

La LOPCYMAT (2005, Art. 15) crea como entes de gestión del régimen prestacional de seguridad al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) y al Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET). En este sentido, la norma citada, define el órgano y presenta de forma expresa sus características junto con el objeto a cumplir:

- a) Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional.



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

FINALIDAD DEL INPSASEL.



Gráfico III. 9.Finalidad del INPSASEL.



NOTA

El Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores LOPCYMAT (2005, Art 17) dispondrá de una sola estructura técnica y administrativa calificada en cada una de las materias de su competencia, para lo cual tendrá una política moderna de captación, estabilidad desarrollo y remuneración de su personal.



El llamado también INPSASEL es creado bajo la figura jurídica de instituto autónomo, con personalidad jurídica, es decir, sujeto de derecho, susceptible de derechos y obligaciones; con autonomía propia porque actúa bajo su propio nombre; asumiendo la responsabilidad de los actos que ejecuta y de sus consecuencias.

Posee patrimonio propio, separado del Fisco Nacional, con la finalidad de garantizar a la población las prestaciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y el cumplimiento del objeto de la ley.

- b) Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional.**



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

FINALIDAD DEL INCRET.

Tendrá como finalidad
garantizar:



La gestión directa de
su infraestructura y
programas

La asociación o
intermediación
con servicios
turístico-recreativos del
sector público, privado
o mixto

SEGÚN LA LOPCYMAT
(2005, ART.28)

A la población
sujeta al campo
de aplicación
del régimen
prestacional de
seguridad y salud
en el trabajo.



Gráfico III.10. Finalidad del INCRET.

También llamado INCRET, al igual que el ente anterior, es creado bajo la figura de instituto autónomo, la cual es una figura de derecho público, que nace, al publicarse la ley en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, dotada de personalidad jurídica (sujeto susceptible de derechos y obligaciones) autonomía propia, responsabilidad y patrimonio propio, cuya finalidad es garantizar a sus beneficiarios la gestión directa de su infraestructura y programas; la asociación o intermediación con servicios turístico-recreativos del sector público, privado o mixto, entre otros.



2.1.1. Competencias del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL)

Entre las principales competencias del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, de conformidad con LOPCYMAT (2005, Art. 18) se pueden encontrar:



ARTÍCULO

18. Competencias del INPSASEL

1. Ejecutar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Presentar para su aprobación al órgano rector, conjuntamente con el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Proponer los lineamientos del componente de salud, seguridad y condiciones y medio ambiente de trabajo del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Proponer al ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo los proyectos de normas técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
5. Aprobar guías técnicas de prevención, que operarán como recomendaciones y orientaciones para facilitar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
6. Ejercer las funciones de inspección de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, estableciendo los ordenamientos y plazos de cumplimiento en caso de violación de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias generales de las unidades de supervisión, adscritas a las inspectorías del trabajo.



ARTÍCULO

18. Competencias del INPSASEL

7. Aplicar las sanciones establecidas en la presente ley.
8. Asesorar a trabajadores y trabajadoras, a empleadores y empleadoras, a las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio, así como a sus organizaciones representativas, en materia de prevención, seguridad y salud laborales.
9. Calificar el grado de peligrosidad de las empresas, establecimientos, explotaciones y faenas, así como de las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio.
10. Crear y mantener el centro de información, documentación y capacitación del instituto nacional de prevención, salud y seguridad laborales.
11. Promover el desarrollo de investigaciones y convenios en el área de seguridad y salud en el trabajo con los organismos científicos o técnicos nacionales e internacionales, públicos o privados, para el logro de los objetivos fundamentales de esta ley.
12. Desarrollar programas de educación y capacitación técnica para los trabajadores y trabajadoras y los empleadores y empleadoras, en materia de seguridad y salud en el trabajo.
13. Revisar y actualizar periódicamente la lista de enfermedades ocupacionales.
14. Investigar los accidentes y las enfermedades ocupacionales, estableciendo las metodologías necesarias para ser aplicadas y realizando los ordenamientos correspondientes.
15. Calificar el origen ocupacional de la enfermedad o del accidente.
16. Elaborar los criterios de evaluación de discapacidad a consecuencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales.



ARTÍCULO

18. Competencias del INPSASEL

17. Dictaminar el grado de discapacidad del trabajador o de la trabajadora.
18. Registrar y acreditar los comités de seguridad y salud laboral, los servicios de seguridad y salud en el trabajo, personas naturales y jurídicas que presten servicios o realicen actividades de consultoría y asesoría en el área de seguridad y salud en el trabajo, y supervisar su funcionamiento.
19. Coordinar acciones con otros organismos del sector público y del sector privado, con competencia en seguridad y salud en el trabajo para el ejercicio efectivo de sus funciones.
20. Establecer los principios para la elaboración, implementación y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo.
21. Tramitar las prestaciones a que hubiere lugar y ordenar a la Tesorería de Seguridad Social el pago de las prestaciones en dinero causadas ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional según lo establecido en la presente ley.
22. Prestar apoyo técnico especializado a los organismos competentes en materia de certificación y acreditación de calidad.
23. Crear y mantener actualizado el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con el ministerio con competencia en materia de salud, en correspondencia con el Sistema de Información del Sistema de Seguridad Social.
24. Fortalecer los mecanismos de integración, coordinación y colaboración entre los órganos y entes nacionales, estatales y municipales con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo.
25. Asesorar al Ejecutivo Nacional sobre la suscripción y ratificación de tratados, convenios y acuerdos internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo.
26. Requerir la acción de los organismos de seguridad del Estado para el cumplimiento de sus competencias.



Como bien puede observarse, el artículo en referencia menciona las actividades propias del órgano, destacándose entre ellas la función de inspección que debe desarrollar sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las distintas empresas, incluyendo en ella los plazos de cumplimiento en aquellos casos de infracción. También, se evidencia la obligación del órgano de llevar a cabo las políticas nacionales en esta rama; igualmente, es quien propone al ministerio con competencia en esta materia todo lo relacionado con los lineamientos y proyectos de normas técnicas que rigen en esta área.

Aunado a esto, aplica las sanciones, asesora a los trabajadores(as), empleadores(as), cooperativas, entre otros, en materias de prevención, seguridad y salud laborales; desarrolla programas de educación, capacitación técnicas, entre otros.

2.1.2. Funcionamiento del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL)

El INPSASEL, debe su funcionamiento a la participación de diferentes representantes con funciones específicas:



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

FUNCIONAMIENTO DEL INPSASEL

El directorio del instituto nacional de prevención, salud y seguridad laboral estará integrado por:

El presidente o presidenta del instituto.

Un representante del ministerio con competencia en materia de salud.

Un representante del ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Un representante del instituto nacional de capacitación y recreación de los trabajadores.

Un representante de las organizaciones sindicales más representativas.

Un representante de las organizaciones empresariales más representativas.

Un representante de las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio.

**CADA UNO DE LOS
REPRESENTANTES
ANTE EL
DIRECTORIO TENDRÁ
SU RESPECTIVO
SUPLENTE.**



Gráfico III.11. Funcionamiento del INPSASEL.



Los miembros principales y suplentes del directorio deben ser venezolanos o venezolanas, de comprobada solvencia moral y experiencia profesional en materia de seguridad y salud en el trabajo. A continuación los articulados que ponen en manifiesto a dichos representantes, según la LOPCYMAT (2005):



ARTÍCULO 19.

El Directorio del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales estará integrado por el Presidente o Presidenta del Instituto, un o una representante del Ministerio con competencia en materia de salud, un o una representante del Ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, un o una representante del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, un o una representante de las organizaciones sindicales más representativas, un o una representante de las organizaciones empresariales más representativas, y un o una representante de las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio. Cada uno de los representantes ante el Directorio tendrá su respectivo suplente. Los miembros principales y suplentes del Directorio deben ser venezolanos o venezolanas, de comprobada solvencia moral y experiencia profesional en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de los representantes de las organizaciones sindicales y de las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio, estos requisitos se ajustarán en consonancia a su experiencia laboral y trayectoria. La designación y remoción del Presidente o Presidenta del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales corresponde al Presidente o Presidenta de la República.

Por su parte el artículo siguiente establece:



ARTÍCULO 23.

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales estará sometido a mecanismos de control tutelar, por parte del Ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el ámbito de control de gestión de las políticas desarrolladas y ejecutadas; en la evaluación de la información obtenida y generada por el Instituto en la materia específica de su competencia; en la evaluación del plan operativo anual en relación con los recursos asignados para su operatividad y en la ejecución de auditorías administrativas y financieras en la oportunidad que su funcionamiento genere el incumplimiento de atribuciones, funciones, derechos y obligaciones, de conformidad con la Ley Orgánica de Administración Pública, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y las disposiciones reglamentarias aplicables.

Ahora bien, en esta norma se consagra, que el INPSASEL estará bajo el control del ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a su gestión, evaluación de la información obtenida y generada en materia de sus competencias. Asimismo, en la evaluación del plan operativo y en la ejecución de las auditorías administrativas y financieras, entre otras.

Para finalizar se describe:



ARTÍCULO 26.

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales contará con una Oficina de Asuntos Educativos y Comunicacionales, la cual servirá de unidad técnica de apoyo al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Director o Directora de la Oficina será de libre nombramiento y remoción por el Presidente o Presidenta del Instituto.



Con relación al funcionamiento del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, la misma ley establece su estructura y organización, señalando al respecto, que estará integrado por un presidente, un representante del ministerio con competencia en seguridad y salud en el trabajo, un representante del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, de las organizaciones sindicales de trabajadores y de las organizaciones empresariales respectivas, entre otros. Además, estos contarán con un suplente.

Este organismo estará sujeto al control por parte del ministerio ya mencionado y contará con una oficina de asuntos educativos y comunicacionales, la cual servirá de apoyo al régimen señalado.

2.1.3. Competencias del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)

Con respecto a las competencias del instituto, la LOPCYMAT (2005, Art. 29) hace referencia a ello:



ARTÍCULO

29. Competencias

El Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores tendrá las siguientes competencias:

1. Presentar al órgano rector, conjuntamente con el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Proponer para su aprobación los lineamientos del componente de recreación y utilización del tiempo libre y turismo social del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.



ARTÍCULO

29. Competencias

3. Promover los programas de turismo social, en coordinación con organismos, empresas, cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio, tomando en cuenta las necesidades y características de los trabajadores y trabajadoras, así como las temporadas vacacionales para su mejor aprovechamiento.
4. Ejercer la administración, comercialización y prestación de servicios, en forma directa o a través de concesiones, de los centros recreacionales, colonias vacacionales, campamentos, posadas, hoteles, casas sindicales y otras instalaciones pertenecientes al instituto o asignados por el Ejecutivo Nacional para su custodia y administración, para el desarrollo de los programas de recreación, descanso y turismo social de los trabajadores.
5. Celebrar, previa aprobación del ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, y en coordinación con los ministerios con competencias en relaciones exteriores y turismo, convenios, contratos o cualquier otro tipo de acuerdos nacionales o internacionales, con el sector público o privado, dirigidos a la realización de eventos en las áreas de recreación, descanso y turismo social de los trabajadores.

En líneas generales, este instituto se encarga de todo lo relacionado con la gestión de infraestructura y programas para la asociación o intermediación de servicios turísticos recreativos del sector público, privado o mixto, destacándose entre ellas: proponer los lineamientos del componente de recreación al igual que la utilización del tiempo libre, promover los programas de turismo y de periodos vacacionales para el mejor aprovechamiento, entre otros.

2.1.4. Funcionamiento del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)

Es la LOPCYMAT (2005, Art 30) la norma que cita cuál es el funcionamiento de este instituto:



ARTÍCULO

30. Del directorio

El Directorio del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores estará integrado por el presidente o presidenta del instituto, designado por el presidente o presidenta de la República, un o una representante del ministerio con competencia en materia de trabajo, un o una representante del ministerio con competencia en materia de turismo, un o una representante del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, un o una representante de las comunidades y organizaciones indígenas, un o una representante de las organizaciones sindicales más representativas, un o una representante de las organizaciones empresariales más representativas y un o una representante de las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio. Cada uno de los representantes ante el directorio tendrá su respectivo suplente.

Los miembros principales y suplentes del Directorio deberán ser venezolanos o venezolanas, de comprobada solvencia moral y experiencia profesional en materia de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social. En el caso de los representantes de las organizaciones sindicales y de las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio, estos requisitos se ajustarán en consonancia a su experiencia laboral y trayectoria.

La remoción del presidente o presidenta del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores corresponde al presidente o presidenta de la República.

En virtud de la norma citada, se desglosa el funcionamiento del ente:



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

FUNCIONAMIENTO DEL INCRET.

El Directorio del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores estará integrado por:

El presidente o presidenta del instituto.

Quien es nombrado por el presidente de la República.



Un representante del ministerio del trabajo.

Un representante del ministerio del turismo.

Un representante del IPSASEL.

Un representante de las comunidades.

Un representante de las organizaciones sindicales de trabajadores y uno de los patronos.

Un representante de las cooperativas o asociaciones comunitarias de carácter productivo y de servicio.

CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES ANTE EL DIRECTORIO TENDRÁ SU RESPECTIVO SUPLENTE.



Gráfico III.12. Funcionamiento del INCRET.



Aunado a esto, el instituto estará sometido a:



ARTÍCULO

34. Control tutelar

El Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores está sometido a mecanismos de control tutelar, por parte del ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el ámbito de control de gestión de las políticas desarrolladas y ejecutadas; en la evaluación de la información obtenida y generada por el instituto en la materia específica de su competencia, en la evaluación del plan operativo anual en relación con los recursos asignados para su operatividad y en la ejecución de auditorías administrativas y financieras en la oportunidad que su funcionamiento genere el incumplimiento de atribuciones, funciones, derechos y obligaciones, de conformidad con la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y sus Reglamentos.

Estos mecanismos de control tutelar no excluyen cualquier otro que sea necesario para el cumplimiento de sus fines por parte del ministerio de adscripción.

Como bien se puede desglosar de la norma precitada, el instituto descentralizado está sujeto a normas de control por parte del ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Mientras, su patrimonio estará integrado por:



ARTÍCULO

35. Del patrimonio y fuentes de ingreso

El patrimonio y las fuentes de ingreso del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores estarán integrados por:

1. Las asignaciones presupuestarias que se establezcan en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal.
2. Los bienes muebles e inmuebles que pertenecen al Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores.
3. Los bienes muebles e inmuebles que por orden del Ejecutivo Nacional le sean transferidos para el cumplimiento de sus fines.
4. Las contribuciones especiales que, por vía de la convención colectiva de trabajo, obtengan las organizaciones sindicales para cumplir cometidos específicos del instituto.
5. Recursos provenientes de acuerdos bilaterales, instituciones internacionales y organismos multilaterales.
6. Donaciones, legados, aportes, subvenciones y demás liberalidades que reciba de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras y por demás bienes o ingresos que obtenga por cualquier tipo.
7. Cualesquiera otros bienes que adquiriere por otro título.

La administración de e de estos recursos estará regida por la regla de severidad del gasto.

Para finalizar, en la disposición del artículo 35 hace referencia al patrimonio y a las fuentes de su ingreso, identificando entre ellas las asignaciones presupuestarias, los bienes que pertenecen al instituto, las contribuciones especiales, establecidas en las convenciones colectivas de trabajo, los recursos provenientes de acuerdos, donaciones, legados, subvenciones, entre otros.



2.2. Consejo Nacional de Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo

Con relación, al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se creó como una instancia asesora del órgano rector en las materias de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, el control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, y de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 36).

A continuación, se muestra su composición:



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESTÁ INTEGRADO POR:

- 1 Un presidente o presidenta.
- 2 Un representante de cada uno de los ministerios con competencia en materia de salud, trabajo, ambiente, producción y comercio, turismo y recreación, educación, planificación, y ciencia y tecnología.
- 3 Dos representantes de las organizaciones sindicales más representativas.
- 4 Dos representantes de las organizaciones sindicales más representativas.
- 5 Dos representantes de las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio.
- 6 Un representante de las organizaciones de las comunidades organizadas vinculadas al componente de prevención, seguridad y salud laboral.
- 7 Un representante de las organizaciones de las comunidades organizadas vinculadas al componente de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.
- 8 Un representante de los pueblos, organizaciones y comunidades indígenas.
- 9 Un representante de las instituciones de educación superior con programas relativos a la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.
- 10 Dos representantes de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras con discapacidad más representativas del área.
- 11 Un representante designado por cada Consejo Estatal.
- 12 Dos representantes de las organizaciones de profesionales y técnicos más representativas del área.
- 13 Un representante designado por cada Consejo Sectorial.
- 14 Un representante de las instituciones de educación superior con programas relativos a la prevención, seguridad y salud laboral.
- 15 Un representante designado por cada Consejo Sectorial.

Cada uno de los miembros principales tendrá su respectivo suplente

Gráfico III.13. Composición del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Por otra parte, según la siguiente cita de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005) se establece:



ARTÍCULO

37. De su integración y designación

El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo estará integrado por un Presidente o Presidenta; un o una representante de cada uno de los ministerios con competencia en materia de salud, trabajo, ambiente, producción y comercio, turismo y recreación, educación, planificación, y ciencia y tecnología; dos representantes de las organizaciones sindicales más representativas; dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas; dos representantes de las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio; un o una representante de las organizaciones de las comunidades organizadas vinculadas al componente de prevención, seguridad y salud laboral; un o una representante de los pueblos, organizaciones y comunidades indígenas; un o una representante de las organizaciones de las comunidades organizadas vinculadas al componente de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social; un o una representante de las instituciones de educación superior con programas relativos a la prevención, seguridad y salud laboral; un o una representante de las instituciones de educación superior con programas relativos a la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social; dos representantes de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras con discapacidad más representativas del área; dos representantes de las organizaciones de profesionales y técnicos más representativas del área; un o una representante designado por cada Consejo Estatal y un o una representante designado por cada Consejo Sectorial. Cada uno de los miembros principales tendrá su respectivo suplente.



ARTÍCULO

37. De su integración y designación

El Reglamento de la presente Ley establecerá mecanismos de rotación de la representación de los consejos a fin de garantizar una equilibrada participación de los actores sociales.

El Presidente o Presidenta del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales previsto en esta ley, actuará como secretaria o secretario técnico.

Los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán ser especialistas o personas con demostrada competencia en el campo objeto del mismo y sus funciones son ad honorem.

El Presidente o Presidenta de la República designará en Consejo de Ministros, al Presidente o Presidenta y demás miembros del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, propuestos por los respectivos órganos, entes e instituciones que lo componen. Asimismo, podrá incorporar nuevos miembros representantes de otros despachos ministeriales, institutos, asociaciones de carácter público o privado, o asociaciones gremiales, cuando así lo requieran circunstancias de orden científico, técnico o sociales.

2.2.1. Comité de seguridad y salud laboral

En cuanto al comité de seguridad y salud laboral, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 46) consagra:



ARTÍCULO

46. Del Comité de Seguridad y Salud Laboral

En todo centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotación de las diferentes empresas o de instituciones públicas o privadas, debe constituirse un Comité de Seguridad y Salud Laboral, órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El Comité estará conformado por los delegados o delegadas de prevención, de una parte y por el empleador o empleadora, o sus representantes en número igual al de los delegados o delegadas de prevención, de la otra.

El Comité de Seguridad y Salud Laboral debe registrarse y presentar informes periódicos de sus actividades ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud Laboral podrán participar, con voz pero sin voto, los delegados o delegadas sindicales y el personal adscrito al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores o trabajadoras de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y profesionales y asesores o asesoras en el área de la seguridad y salud en el trabajo, ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

El registro, constitución, funcionamiento, acreditación y certificación de los Comités de Seguridad y Salud Laboral se regulará mediante Reglamento.

Dicho comité resaltado en el artículo anterior estará conformado por los delegados o delegadas de prevención, de una parte y por el empleador o empleadora, o sus representantes en número igual al de los delegados o delegadas de prevención, de la otra.



Este Comité de Seguridad y Salud Laboral debe registrarse y presentar informes periódicos de sus actividades ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud Laboral podrán participar, con voz pero sin voto, los delegados o delegadas sindicales y el personal adscrito al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores o trabajadoras de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y profesionales y asesores o asesoras en el área de la seguridad y salud en el trabajo, ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

Finalmente, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005; Art. 47), establece sus atribuciones:



ARTÍCULO

47. Del Comité de Seguridad y Salud Laboral

1. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. A tal efecto, en su seno considerará, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la seguridad y salud en el trabajo, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de promoción, prevención y control, así como de recreación, utilización del tiempo libre, descanso, turismo social, y dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura de las áreas destinadas para esos fines, y del proyecto y organización de la formación en la materia.
2. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para el control efectivo de las condiciones peligrosas de trabajo, proponiendo la mejora de los controles existentes o la corrección de las deficiencias detectadas.



Para finalizar este punto, la norma anterior hace referencia a las atribuciones del Comité de Seguridad y Salud Laboral, citando en ella la elaboración, aprobación y puesta en práctica del programa de seguridad y salud en el trabajo y el promover la iniciática sobre aquellos métodos y procedimientos para el control de las condiciones de trabajo.

2.2.2. Delegados de prevención

El artículo 41 de la LOPCYMAT (2005) consagra:



ARTÍCULO

41. De los delegados o delegadas de prevención

En todo centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotación de las diferentes empresas o de instituciones públicas o privadas, los trabajadores y trabajadoras elegirán delegados o delegadas de prevención, que serán sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral, mediante los mecanismos democráticos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y las convenciones colectivas de trabajo.

Mediante Reglamento se establecerá el número de delegados o delegadas de prevención, para lo cual debe tomar en consideración el número de trabajadores y trabajadoras; la organización del trabajo; los turnos de trabajo, áreas, departamentos o ubicación de los espacios físicos, así como la peligrosidad de los procesos de trabajo con un mínimo establecido de acuerdo a la siguiente escala:

1. Hasta diez (10) trabajadores o trabajadoras: un delegado o delegada de prevención.
2. De once (11) a cincuenta (50) trabajadores o trabajadoras: dos (2) delegados o delegadas de prevención.



3. De cincuenta y uno (51) a doscientos cincuenta (250) trabajadores o trabajadoras: tres (3) delegados o delegadas de prevención.

4. De doscientos cincuenta y un (251) trabajadores o trabajadoras en adelante: un (1) delegado o delegada de prevención adicional por cada quinientos (500) trabajadores o trabajadoras, o fracción.

En todo centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotación de las diferentes empresas o de instituciones públicas o privadas, los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho a elegir a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral tal como lo muestra el siguiente gráfico:



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

ELECCIÓN DELEGADOS O DELEGADAS DE PREVENCIÓN.



Gráfico III.14. Elección delegados o delegadas de prevención.



Aunado a esto, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005) brinda protección y garantías a los delegados de prevención tal y como se expresa en el siguiente apartado:



ARTÍCULO

44. De la protección y garantías del delegado o delegada de prevención

El delegado o delegada de prevención no podrá ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo, a partir del momento de su elección y hasta tres (3) meses después de vencido el término para el cual fue elegido o elegida, sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo, en concordancia con la Ley Orgánica del Trabajo.

A partir de la fecha en que los trabajadores y trabajadoras o sus organizaciones notifiquen al Inspector del Trabajo la voluntad de elegir los delegados o delegadas de prevención, el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, centro de trabajo o unidad de producción en cuestión estarán amparados por la inamovilidad establecida en la Ley Orgánica del Trabajo. El Inspector o Inspectora del Trabajo notificará a los empleadores o empleadoras interesados, el propósito de los trabajadores y trabajadoras de elegir los delegados o delegadas de prevención. La elección a que se refiere este artículo debe realizarse en un lapso no mayor a treinta (30) días a partir de la notificación. La convocatoria y los organismos que supervisen el desarrollo del proceso eleccionario serán establecidos en el reglamento respectivo.



ARTÍCULO

44. De la protección y garantías del delegado o delegada de prevención

El delegado o delegada de prevención durará dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelecto por períodos iguales. De igual modo, podrá ser revocado por los trabajadores y las trabajadoras por inasistencias injustificadas a las reuniones u omisión en la presentación de los informes respectivos ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral, así como por incumplir con las convocatorias y requerimientos expresos del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Estas causales serán desarrolladas en el Reglamento de esta Ley y en los estatutos del Comité de Seguridad y Salud Laboral.

El tiempo utilizado por el delegado o delegada de prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley, así como para la formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, será considerado como parte de la jornada de trabajo, otorgándosele licencia remunerada. El empleador o la empleadora deberá facilitar y adoptar todas las medidas tendentes a que el delegado o delegada de prevención pueda realizar sus actividades cuando actúe en cumplimiento de sus funciones.

El delegado o delegada de prevención debe presentar informe sobre las actividades desarrolladas ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral y ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ahora bien, en esta norma, se consagra una protección de inamovilidad laboral para estos delegados de prevención, a partir de su elección hasta 3 meses después de vencido el término para el cual fueron elegidos. Esta inamovilidad, no es absoluta, por cuanto si el delegado incurre en una de las causales de despido justificado, se debe hacer el procedimiento de solicitud de la calificación por ante la Inspectoría del Trabajo, y solo cuando esto sea declarado con lugar es que puede ser despedido. Esta disposición consagra además la obligación de participar al Inspector del Trabajo la voluntad de elegir los delegados de prevención. En fin, la norma consagra todo el procedimiento para llevar a cabo dicha elección.



Por otra parte, se establece el deber del sigilo en el artículo 45:



ARTÍCULO

45. Del sigilo profesional del delegado o delegada de prevención

Al delegado o delegada de prevención le es aplicable lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo en lo que se refiere a la prohibición de revelar secretos de manufactura, fabricación o procedimiento y, por otra parte, está obligado a guardar sigilo profesional respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación, todo esto sin detrimento de su obligación de denunciar a las autoridades las condiciones inseguras o peligrosas que conociere.

Con respecto a sus atribuciones, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005) establece lo siguiente:



ARTÍCULO

46. Del Comité de Seguridad y Salud Laboral

1. Constituir conjuntamente, con los representantes de los empleadores o empleadoras, el Comité de Seguridad y Salud Laboral.
2. Recibir las denuncias relativas a las condiciones y medio ambiente de trabajo y a los programas e instalaciones para la recreación, utilización del tiempo libre y descanso que formulen los trabajadores y trabajadoras con el objeto de tramitarlas ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral para su solución.
3. Participar conjuntamente con el empleador o empleadora y sus representantes en la mejora de la acción preventiva y de promoción de la salud y seguridad en el trabajo.



ARTÍCULO

46. Del Comité de Seguridad y Salud Laboral

4. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores y trabajadoras en la ejecución de la normativa sobre condiciones y medio ambiente de trabajo.
5. Coordinar con las organizaciones sindicales, las acciones de defensa, promoción, control y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.
6. Otras que le asigne la presente ley y el reglamento que se dicte.

Como bien se evidencia de la norma in cito, los delegados de prevención constituyen, junto con los empleadores y empleadoras, el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Asimismo, reciben todas las denuncias relacionadas con las condiciones de trabajo y los respectivos programas para recreación, uso del tiempo libre, descanso, etc. Igualmente, participan con el empleador en la mejora de la prevención y promoción de salud y seguridad en el trabajo; promueven la cooperación, coordinan con los sindicatos las acciones de defensa, control y vigilancia sobre las condiciones y medio ambiente del trabajo.

2.3. Derechos y deberes de los trabajadores

2.3.1 De los derechos

Con relación a los derechos de los trabajadores, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 53), establece:



ARTÍCULO

53. Derechos de los trabajadores y las trabajadoras

Los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, y que garantice condiciones de seguridad, salud, y bienestar adecuadas. En el ejercicio del mismo, tendrán derecho a:

1. Ser informados, con carácter previo al inicio de su actividad, de las condiciones en que ésta se va a desarrollar, de la presencia de sustancias tóxicas en el área de trabajo, de los daños que puedan causar a su salud, así como los medios o medidas para prevenirlos.
2. Recibir formación teórica y práctica, suficiente, adecuada y en forma periódica, para la ejecución de las funciones inherentes a su actividad, en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, y en la utilización del tiempo libre y aprovechamiento del descanso en el momento de ingresar al trabajo, cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe, cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Esta formación debe impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo y si ocurriese fuera de ella, descontar de la jornada laboral.
3. Participar en la vigilancia, mejoramiento y control de las condiciones y ambiente de trabajo, en la prevención de los accidentes y enfermedades ocupacionales, en el mejoramiento de las condiciones de vida y de los programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social y de la infraestructura para su funcionamiento, y en la discusión y adopción de las políticas nacionales, regionales, locales, por rama de actividad, por empresa y establecimiento, en el área de seguridad y salud en el trabajo.



4. No ser sometido a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres que, de acuerdo a los avances técnicos y científicos existentes, puedan ser eliminadas o atenuadas con modificaciones al proceso productivo o las instalaciones o puestos de trabajo o mediante protecciones colectivas. Cuando lo anterior no sea posible, a ser provisto de los implementos y equipos de protección personal adecuados a las condiciones de trabajo presentes en su puesto de trabajo y a las labores desempeñadas de acuerdo a lo establecido en la presente ley, su reglamento y las convenciones colectivas.

5. Rehusarse a trabajar, a alejarse de una condición insegura o a interrumpir una tarea o actividad de trabajo cuando, basándose en su formación y experiencia, tenga motivos razonables para creer que existe un peligro inminente para su salud o para su vida sin que esto pueda ser considerado como abandono de trabajo. El trabajador o trabajadora comunicará al delegado o delegada de prevención y al supervisor inmediato de la situación planteada. Se reanudará la actividad cuando el Comité de Seguridad y Salud Laboral lo determine. En estos casos no se suspenderá la relación de trabajo y el empleador o empleadora continuará cancelando el salario correspondiente y computará el tiempo que dure la interrupción a la antigüedad del trabajador o de la trabajadora.

6. Denunciar las condiciones inseguras o insalubres de trabajo ante el supervisor inmediato, el empleador o empleadora, el sindicato, el Comité de Seguridad y Salud Laboral, y el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales; y a recibir oportuna respuesta.

7. Denunciar ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales cualquier violación a las condiciones y medio ambiente de trabajo, cuando el hecho lo requiera o cuando el empleador o empleadora no corrija oportunamente las deficiencias denunciadas; así como cualquier incumplimiento en los programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social y en la construcción y mantenimiento de infraestructura para su desarrollo.



8. Acompañar a los funcionarios o funcionarias de inspección cuando éstos realicen su labor inspectora en las empresas, establecimientos o explotaciones.
9. Ser reubicados de sus puestos de trabajo o a la adecuación de sus tareas por razones de salud, rehabilitación o reinserción laboral.
10. Que se le realicen periódicamente exámenes de salud preventivos, y al completo acceso a la información contenida en ellos, así como a la confidencialidad de sus resultados frente a terceros.
11. La confidencialidad de los datos personales de salud. En tales casos, estos sólo podrán comunicarse previa autorización del trabajador o de la trabajadora, debidamente informados; limitado dicho conocimiento al personal médico y a las autoridades sanitarias correspondientes.
12. Participar activamente en los programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.
13. Expresar libremente sus ideas y opiniones, y organizarse para la defensa del derecho a la vida, a la salud y a la seguridad en el trabajo.
14. Ser protegidos del despido o cualquier otro tipo de sanción por haber hecho uso de los derechos consagrados en esta ley y demás normas que regulen la materia.
15. La defensa en caso de imputaciones o denuncias que puedan acarrearle sanciones en virtud de lo establecido en la presente ley.
16. La privacidad de su correspondencia y comunicaciones y al libre acceso a todos los datos e informaciones referidos a su persona.
17. Recibir oportunamente las prestaciones e indemnizaciones contempladas en esta ley.



18. Ser afiliados o afiliadas por sus empleadores o empleadoras al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo creado por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

19. Exigir a sus empleadores o empleadoras el pago oportuno de las cotizaciones al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

20. Denunciar ante la Tesorería de Seguridad Social la no afiliación al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los retardos en el pago de las cotizaciones que debe efectuar el empleador o la empleadora.

Con respecto a los derechos de los trabajadores se resume:



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

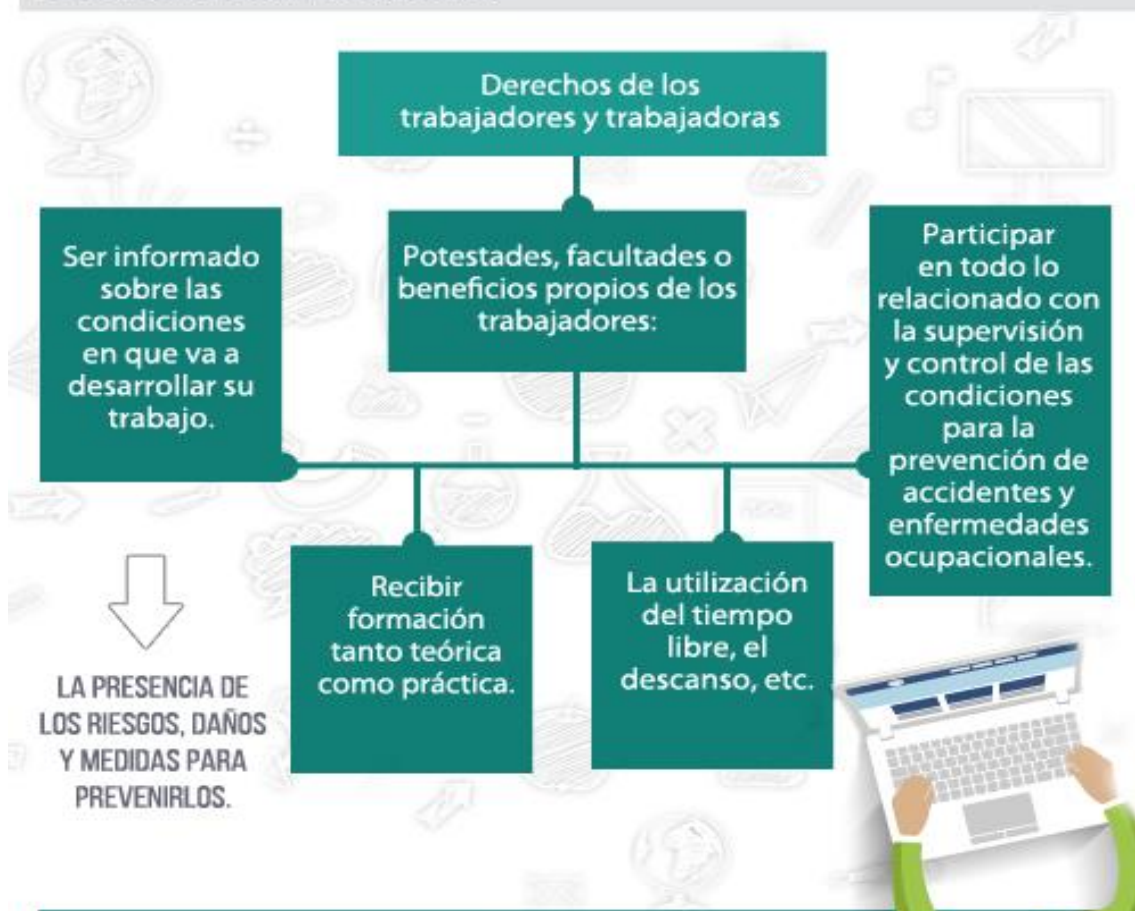


Gráfico III.14. Derechos de los trabajadores.

También, entre sus derechos está no ser sometido a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres, rehusarse a trabajar, o a alejarse de una condición insegura o a interrumpir una tarea o actividad de trabajo, por motivos razonables por creer que existe un peligro inminente para su salud o para su vida. Además, denunciar las condiciones inseguras o insalubres de trabajo, ante el supervisor inmediato, ante el



INPSASEL cualquier violación a las condiciones y medio ambiente de trabajo, entre otros.

2.3.2. De los deberes

Por otra parte, con relación a los deberes de los trabajadores y las trabajadoras, el artículo 54 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005,) consagra:

1. Ejercer las labores derivadas de su contrato de trabajo con sujeción a las normas de seguridad y salud en el trabajo no sólo en defensa de su propia seguridad y salud sino también con respecto a los demás trabajadores y trabajadoras, y en resguardo de las instalaciones donde labora.
2. Hacer uso adecuado y mantener en buenas condiciones de funcionamiento los sistemas de control de las condiciones inseguras de trabajo en la empresa o puesto de trabajo, de acuerdo a las instrucciones recibidas, dando cuenta inmediata al supervisor o al responsable de su mantenimiento o de su mal funcionamiento. El trabajador o la trabajadora deberá informar al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa o al Comité de Seguridad y Salud Laboral cuando, de acuerdo a sus conocimientos y experiencia, considere que los sistemas de control a que se refiere esta disposición no correspondiesen a las condiciones inseguras que se pretende controlar.
3. Usar en forma correcta y mantener en buenas condiciones los equipos de protección personal de acuerdo a las instrucciones recibidas dando cuenta inmediata al responsable de su suministro o mantenimiento, de la pérdida, deterioro, vencimiento, o su mal funcionamiento. El trabajador o la trabajadora deberán informar al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa o al Comité de Seguridad y Salud Laboral cuando, de acuerdo a sus conocimientos y experiencia, considere que los equipos de protección personal suministrados no corresponden al objetivo de proteger contra las condiciones inseguras a las que está expuesto.



4. Hacer buen uso y cuidar las instalaciones de saneamiento básico, así como también las instalaciones y comodidades para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso, turismo social, consumo de alimentos, actividades culturales, deportivas y en general, de todas las instalaciones de servicio social.
5. Respetar y hacer respetar los avisos, carteleros de seguridad e higiene y demás indicaciones de advertencias que se fijaren en diversos sitios, instalaciones y maquinarias de su centro de trabajo, en materia de seguridad y salud en el trabajo.
6. Mantener las condiciones de orden y limpieza en su puesto de trabajo.
7. Acatar las instrucciones, advertencias y enseñanzas que se le impartieren en materia de seguridad y salud en el trabajo.
8. Cumplir con las normas e instrucciones del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido por la empresa.
9. Informar de inmediato, cuando tuvieren conocimiento de la existencia de una condición insegura capaz de causar daño a la salud o la vida, propia o de terceros, a las personas involucradas, al Comité de Seguridad y Salud Laboral y a su inmediato superior, absteniéndose de realizar la tarea hasta tanto no se dictamine sobre la conveniencia o no de su ejecución.
10. Participar activamente en forma directa o a través de la elección de representantes, en los Comités de Seguridad y Salud Laboral y demás organismos que se crearen con los mismos fines.
11. Participar activamente en los programas de recreación, uso del tiempo libre, descanso y turismo social.
12. Cuando se desempeñen como supervisores o supervisoras, capataces, caporales, jefes o jefas de grupos o cuadrillas y, en general, cuando en forma



permanente u ocasional actúen como cabeza de grupo, plantilla o línea de producción, vigilar la observancia de las prácticas de seguridad y salud por el personal bajo su dirección.

13. Denunciar ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, cualquier violación a las condiciones y medio ambiente de trabajo, cuando el hecho lo requiera o en todo caso en que el empleador o empleadora no corrija oportunamente las deficiencias denunciadas.

14. En general, abstenerse de realizar actos o incurrir en conductas que puedan perjudicar el buen funcionamiento del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

15. Acatar las pautas impartidas por las supervisoras o supervisores inmediatos a fin de cumplir con las normativas de prevención y condiciones de seguridad manteniendo la armonía y respeto en el trabajo. Los deberes que la ley establece a los trabajadores y trabajadoras y la atribución de funciones en materia de seguridad y salud laborales, complementarán las acciones del empleador o de la empleadora, sin que por ello eximan a éste del cumplimiento de su deber de prevención y seguridad.

En resumen, sobre los deberes la norma estipula:



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES



Gráfico. III.16. Deberes de los trabajadores.



2.4. Derechos y deberes de los empleadores

2.4.1. De los derechos

En cuanto a los derechos de los empleadores (as) la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005) en su artículo 55 establece los siguientes apartados:

1. Exigir de sus trabajadores y trabajadoras el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y ergonomía, y de las políticas de prevención y participar en los programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social que mejoren su calidad de vida, salud y productividad.
2. Participar activamente en los Comités de Seguridad y Salud Laboral.
3. Participar en la discusión y adopción de las políticas nacionales, regionales, locales, por rama de actividad, empresa y establecimiento en el área de seguridad y salud en el trabajo.
4. Solicitar y recibir asesoría del Comité de Seguridad y Salud Laboral de su centro de trabajo, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales y demás órganos competentes.
5. Participar de manera individual o colectiva en las actividades tendentes a mejorar la calidad de la prestación de los servicios del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Recibir información y capacitación en materia de salud, higiene, seguridad, bienestar en el trabajo, recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, por parte de los organismos competentes.



7. Exigir a los trabajadores y trabajadoras el uso adecuado, y mantener en buenas condiciones de funcionamiento los sistemas de control de las condiciones inseguras de trabajo instalados en la empresa o puesto de trabajo.
8. Exigir a los trabajadores y trabajadoras el uso adecuado y en buenas condiciones de los equipos de protección personal suministrados para preservar la salud.
9. Exigir a los trabajadores y trabajadoras hacer buen uso y cuidar las instalaciones de saneamiento básico, así como también las instalaciones y comodidades para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso, turismo social, consumo de alimentos, actividades culturales, deportivas y en general, de todas las instalaciones del centro de trabajo.
10. Exigir a los trabajadores y trabajadoras el respeto y acatamiento de los avisos, las carteleras y advertencias que se fijaren en los diversos sitios, instalaciones y maquinarias de su centro de trabajo, en materia de salud, higiene y seguridad.
11. Proponer ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral las amonestaciones a los trabajadores y trabajadoras que incumplan con los deberes establecidos en el artículo 54 de la presente ley.
12. Recibir pronta y adecuada respuesta en relación a sus solicitudes ante los organismos competentes.
13. Recibir, en los lapsos previstos por esta ley y su reglamento, los reembolsos de los pagos realizados a los trabajadores y trabajadoras en caso de prestaciones diarias por discapacidad temporal.
14. Garantizar que sus trabajadores y trabajadoras reciban oportunamente las prestaciones de atención médica garantizadas en el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por el Sistema Público Nacional de Salud.



15. Lograr que el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se subrogue a las obligaciones derivadas de la responsabilidad objetiva del empleador o de la empleadora ante la ocurrencia de un accidente o enfermedad ocupacional cuando no hubiese negligencia o dolo por parte del empleador o de la empleadora.
16. Ser reclasificados de manera oportuna y adecuada en relación a las categorías de riesgo establecidas en la clasificación de las empresas a los efectos de las cotizaciones al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
17. Denunciar ante la Superintendencia de Seguridad Social irregularidades relativas al registro y otorgamiento de las prestaciones del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
18. Denunciar ante las autoridades competentes y recibir pronta y oportuna respuesta por cualquier violación a las normativas legales y reglamentarias vigentes sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, ambiente general, condiciones para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, que afecte el ambiente de trabajo de su empresa, por parte de las empresas aledañas o de los organismos públicos o privados.
19. Exigir a sus trabajadores y trabajadoras que se abstengan de realizar actos o incurrir en conductas que puedan perjudicar el buen funcionamiento del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
20. Ejercer la defensa en caso de imputaciones o denuncias que puedan acarrearle sanciones en virtud de lo establecido en la presente ley.



Como bien se desprende de la normativa citada, los empleadores están facultados para exigir o solicitar a los trabajadores (as) el cumplimiento de:



Gráfico III.17. Derechos de los empleadores.

2.4.2. De los deberes

Con respecto a los deberes de los empleadores, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 56) establece lo siguiente:



ARTÍCULO

56. Deberes de los empleadores y de las empleadoras

Son deberes de los empleadores y empleadoras, adoptar las medidas necesarias para garantizar a los trabajadores y trabajadoras condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, así como programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social e infraestructura para su desarrollo en los términos previstos en la presente Ley y en los tratados internacionales suscritos por la República, en las disposiciones legales y reglamentarias que se establecieren, así como en los contratos individuales de trabajo y en las convenciones colectivas. A tales efectos deberán:

1. Organizar el trabajo de conformidad con los avances tecnológicos que permitan su ejecución en condiciones adecuadas a la capacidad física y mental de los trabajadores y trabajadoras, a sus hábitos y creencias culturales y a su dignidad como personas humanas.
2. Consultar a los trabajadores y trabajadoras y a sus organizaciones, y al Comité de Seguridad y Salud Laboral, antes de que se ejecuten, las medidas que prevean cambios en la organización del trabajo que puedan afectar a un grupo o la totalidad de los trabajadores y trabajadoras o decisiones importantes de seguridad e higiene y medio ambiente de trabajo.
3. Informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras de los principios de la prevención de las condiciones inseguras o insalubres, tanto al ingresar al trabajo como al producirse un cambio en el proceso laboral o una modificación del puesto de trabajo e instruirlos y capacitarlos respecto a la promoción de la salud y la seguridad, la prevención de accidentes y enfermedades profesionales así como también en lo que se refiere a uso de dispositivos personales de seguridad y protección.



4. Informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras y al Comité de Seguridad y Salud Laboral de las condiciones inseguras a las que están expuestos los primeros, por la acción de agentes físicos, químicos, biológicos, meteorológicos o a condiciones disergonómicas o psicosociales que puedan causar daño a la salud, de acuerdo a los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.
5. Abstenerse de realizar, por sí o por sus representantes, toda conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores y trabajadoras, prevenir toda situación de acoso por medio de la degradación de las condiciones y ambiente de trabajo, violencia física o psicológica, aislamiento o por no proveer una ocupación razonable al trabajador o la trabajadora de acuerdo a sus capacidades y antecedentes y evitar la aplicación de sanciones no claramente justificadas o desproporcionadas y una sistemática e injustificada crítica contra el trabajador o la trabajadora, o su labor.
6. Informar por escrito al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales y al Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores de los programas desarrollados para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, del estado de la infraestructura para su ejecución, del impacto en la calidad de vida, salud y productividad, así como las dificultades en la incorporación y participación activa de los trabajadores y trabajadoras en ellos.
7. Elaborar, con la participación de los trabajadores y trabajadoras, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, las políticas y compromisos y los reglamentos internos relacionados con la materia así como planificar y organizar la producción de acuerdo a esos programas, políticas, compromisos y reglamentos.
8. Tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier forma de acoso sexual y establecer una política destinada a erradicarlo de los lugares de trabajo.



9. Abstenerse de toda discriminación contra los aspirantes a obtener trabajo o contra los trabajadores y trabajadoras y, dentro de los requerimientos de la actividad productiva, respetar la libertad de conciencia y expresión de los trabajadores y trabajadoras.
10. Tomar todas las medidas adecuadas para asegurar la privacidad de la correspondencia y comunicaciones de los trabajadores y trabajadoras y el libre acceso a todos los datos e informaciones referidos a su persona.
11. Notificar al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, con carácter obligatorio, las enfermedades ocupacionales, los accidentes de trabajo y cualesquiera otras condiciones patológicas que ocurrieren dentro del ámbito laboral previsto por esta ley y su reglamento y llevar su registro.
12. Llevar un registro actualizado de las condiciones de prevención, seguridad y salud laborales, así como de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social de acuerdo a los criterios establecidos por los sistemas de información del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.
13. En caso de actividades que por su peligrosidad sean consideradas por el reglamento como susceptibles de controles especiales por los daños que pudiera causar a los trabajadores y trabajadoras o al ambiente, informar por escrito al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales las condiciones inseguras y las medidas desarrolladas para controlarlas de acuerdo a los criterios que éste establezca.
14. Documentar las políticas y principios adoptados en materia de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en la normativa que lo desarrolle.
15. Organizar y mantener los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en esta ley.



Este artículo, hace referencia a las obligaciones que se desprenden para los empleadores, entre ellas cita:

UNIDAD III		
RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).		
DERECHOS DE LOS EMPLEADORES.		
Organizar el trabajo	Informar por escrito	Consultar a los trabajadores y al comité
Ajustado a condiciones adecuadas a sus capacidades física y mentales.	Sobre los principios de prevención tanto al ingresar como al producirse un cambio.	Sobre las medidas que prevean cambiar en la entidad de trabajo.
Que facilite a los trabajadores en forma adecuada la prestación de sus servicios.	Las condiciones disergonómicas o psicosociales las cuales pudieran causar daño a la salud.	
Conforme a los avances tecnológicos.	Las condiciones inseguras a las que estén expuestos por agentes físicos, químicos, biológicos, meteorológicos.	

Gráfico III.18. Deberes de los empleadores.



También, la norma antes citada hace referencia a tomar las medidas adecuadas para evitar de cualquier forma el acoso sexual y es más, a establecer políticas que la erradiquen totalmente de la entidad; asimismo, respetar la dignidad, libertad de conciencia; garantizar y tomar medidas para asegurar la privacidad de la correspondencia comunicaciones de los trabajadores, en líneas generales.

2.5. Accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales

Conforme a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005, Art. 69):



ARTÍCULO

69. Definición de accidente de trabajo

Se entiende por accidente de trabajo, todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo.

Igualmente, son considerados accidentes de trabajo las siguientes situaciones:

1. Lesiones internas determinadas por un esfuerzo violento o producto de la exposición a agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, condiciones meteorológicas sobrevenidas en las mismas circunstancias.
2. Los accidentes acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan relación con el trabajo.
3. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo, siempre que ocurra durante el recorrido habitual,



salvo que haya sido necesario realizar otro recorrido por motivos que no le sean imputables al trabajador o la trabajadora, y exista concordancia cronológica y topográfica en el recorrido.

4. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora con ocasión del desempeño de cargos electivos en organizaciones sindicales, así como los ocurridos al ir o volver del lugar donde se ejerciten funciones propias de dichos cargos, siempre que concurren los requisitos de concordancia cronológica y topográfica exigidos en el numeral anterior.

Cabe señalar, que para la autora, los accidentes de trabajo son las lesiones corporales o funcionales que el trabajador(a) sufre de forma temporal o permanente o incluso la muerte, la cual es resultado de una acción que puede ser determinada o sobrevenida con ocasión del trabajo. También, se puede mencionar como tal a la contingencia que le ocurra a un trabajador(a) en el marco de su actividad laboral, incluyendo en esto, mientras se dirige desde su domicilio hasta el lugar de la entidad de trabajo o viceversa, así como los supuestos citados en la norma.

Por otra parte se entiende por enfermedades ocupacionales según la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005) las siguientes situaciones:



ARTÍCULO

70. Sobre las enfermedades ocupacionales

Los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes.



De igual manera, se presumirá el carácter ocupacional de aquellos estados patológicos incluidos en la lista de enfermedades ocupacionales establecidas en las normas técnicas de la LOPCYMAT (2005), y las que en lo sucesivo se añadieran en revisiones periódicas realizadas por el ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo conjuntamente con el ministerio con competencia en materia de salud.

Aquí se puede acotar, que el patrono esta obligado a declarar la ocurrencia de algún accidente de trabajo así como las enfermedades ocupacionales a: a) Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, b) Comité de Seguridad y Salud Laboral y c) Sindicato. Al respecto la LOCYMAT (2005) señala:



ARTÍCULO

73. De la declaración

El empleador o empleador o empleadora debe informar de la ocurrencia del accidente de trabajo de forma inmediata ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, al Comité de Seguridad y Salud Laboral y el Sindicato. La declaración formal de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales deberá realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente y del diagnóstico de la enfermedad. El deber de informar y declarar los accidentes de trabajo o las enfermedades ocupacionales será regulado mediante las normas técnicas de la presente ley.

Se evidencia de la norma que la declaratoria de la ocurrencia de un accidente de trabajo como de la enfermedad ocupacional ocurrida, es un deber, es una obligación del empleador o empleadora, por lo tanto el no hacerlo le puede acarrear sanciones. Ahora bien, esta obligación la debe hacer ante EL INPSASEL como ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral respectivo, y al Sindicato; dentro de las 24 horas de haber ocurrido o bien el accidente o de recibir el diagnóstico de la enfermedad.

No obstante, la ley agrega que también pueden notificar: el mismo trabajador o trabajadora, sus familiares, el Comité respectivo, otro trabajador o el Sindicato:



ARTÍCULO

74. Otros sujetos que podrán notificar

Sin perjuicio de la responsabilidad establecida en el artículo 73, podrán notificar al Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, el propio trabajador o trabajadora, sus familiares, el Comité de Seguridad y Salud Laboral, otro trabajador o trabajadora o el sindicato. El Instituto también podrá iniciar de oficio la investigación de los mismos.

Evidenciándose aquí que cualquier persona dentro de la empresa u organización puede hacer la notificación respectiva de la ocurrencia del accidente de trabajo o del diagnóstico de la enfermedad ocupacional, en todo caso, amplía esta acción a: el propio trabajador o trabajadora, algún familiar, el Comité de Seguridad, cualquier otro trabajador o trabajadora y el mismo sindicato. Agregando además, que el INPSASEL tiene plenas facultades para iniciar de oficio las investigaciones respectivas.

Finalmente, la ley hace referencia a que los cuerpos de seguridad del estado o cualquier otro organismo competente pueden intervenir en las investigaciones relacionadas con el accidente ocurrido y de sus resultados informar al INPSASEL:

ARTÍCULO

75. Participación de los cuerpos policiales u otros organismos

En caso de accidente de trabajo que amerite la intervención de los cuerpos policiales u otros organismos competentes, estos informarán de sus actuaciones al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

Aquí la norma hace referencia a la participación directa de instituciones del Estado dedicadas a levantar averiguaciones policiales, judiciales, tales como el CICPC, el Ministerio Público, los mismos cuerpos de seguridad o policial, entre otros.



2.6. Responsabilidad del empleador

En cuanto a la responsabilidad del empleador o empleadora en las enfermedades ocupacionales es de carácter progresivo, la LOPCYMAT (2005, Art. 72) hace referencia a esto cuando señala, que en aquellas enfermedades ocupacionales de especial carácter progresivo, en las cuales el proceso patológico no se detiene, aun cuando al trabajador o trabajadora se le separe de su ambiente de trabajo, la responsabilidad del empleador o de la empleadora continúa vigente, hasta que pudiese establecerse su carácter estacionario y se practicara una evaluación definitiva.



NOTA

No se extiende dicha responsabilidad en el caso de que el estado patológico sea complicado o agravado por afecciones intercurrentes, sin relación con el mismo, o sobreviniere el deceso por circunstancias igualmente ajenas a tal condición.

Cuando se hace referencia a la responsabilidad del empleador, se apunta hacia la obligación de pagar bien sea por culpa (responsabilidad subjetiva) o bien cuando no es determinante la culpa (responsabilidad objetiva). La norma cita en todo caso la responsabilidad en las enfermedades ocupacionales de carácter progresivo que son aquellas que no se detienen aun cuando se separa al trabajador de su puesto de trabajo.

2.6.1. Responsabilidad objetiva

Está relacionada directamente con la responsabilidad del empleador o de la empleadora por la enfermedad ocupacional de carácter progresivo, tal como lo prevé el Artículo 72 de la LOPCYMAT (2005), es decir, la que se desprende directamente de



la actividad que realiza el trabajador y en las cuales el proceso patológico no se detiene.

UNIDAD III

**RÉGIMEN PRESTACIONAL
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(LOPCYMAT 2005).**

RESPONSABILIDAD OBJETIVA (SIN CULPA).

La responsabilidad sin culpa

El patrono responde por los daños físicos que sufren los trabajadores en la prestación de sus servicios o como.

Independientemente de que haya mediado culpa o negligencia o imprudencia de parte de la víctima.

Gráfico III.19. Responsabilidad objetiva (sin culpa).

En este caso, basta que el trabajador haga uso de mecanismos, instrumentos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente que conduzcan o por causas análogas a estas, para que esté obligado el empleador a responder del daño causado, salvo que éste acredite que se produjo por culpa o negligencia inexcusable del trabajador.

2.6.2. Responsabilidad subjetiva: administrativa, civil y penal

En relación a la responsabilidad subjetiva, depende de la conducta de hacer o no hacer, es decir, se desprende de imprudencia o negligencia del empleador, se fundamenta en la culpa. Es considerada por algunos como un acto antijurídico, ya



que proviene de un hecho o acto que es contrario y violatorio del ordenamiento legal, al ser generado con intención, imprudencia, negligencia, mala fe, impericia, omisión, abuso de derecho e inobservancia de las normas vigentes por parte de un agente, es la culpabilidad como hecho generador del daño.



UNIDAD III

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LOPCYMAT 2005).

RESPONSABILIDAD SUBJETIVA (HECHO ILÍCITO).

Cuando se realiza un hecho contrario a la ley, **ese hecho es considerado ilícito** y debe poseer tres elementos básicos:

Culpa	Daño	Relación de causalidad
-------	------	------------------------

Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 1196 del Código Civil (1982) la obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito.

Gráfico III.20. Responsabilidad subjetiva (hecho ilícito).

En consecuencia, la ley no castiga la ocurrencia de un accidente de trabajo en sí, sino la culpa que haya tenido el patrono en el accidente, lo cual se desprende del artículo 116 de la LOPCYMAT (2005) en concordancia con el artículo 129 de la misma ley:



ARTÍCULO

116. De los tipos de responsabilidades

El incumplimiento de los empleadores o empleadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y civiles derivadas de dicho incumplimiento.



ARTÍCULO

129. Responsabilidad del empleador o de la empleadora

Con independencia de las prestaciones a cargo de la Seguridad Social, en caso de ocurrencia de un accidente o enfermedad ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador o de la empleadora, éste deberá pagar al trabajador o trabajadora, o a sus derechohabientes una indemnización en los términos establecidos en esta ley, y por daño material y daño moral de conformidad con lo establecido en el Código Civil. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en el Código Penal. De las acciones derivadas de lo regulado por este artículo conocerán los tribunales de la jurisdicción especial del trabajo, con excepción de las responsabilidades penales a que hubiera lugar que serán juzgados por la jurisdicción competente en la materia.

Con independencia de las sanciones que puedan imponerse a las personas jurídicas de acuerdo a lo dispuesto en los artículos precedentes, quienes ejerzan como representantes del empleador o de la empleadora, en caso de culpa, podrán ser imputados penalmente de conformidad con lo dispuesto en la Ley.



SINOPSIS

En primera instancia se estudió todo lo concerniente al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Seguridad Social, el cual es definido como el conjunto de normas que regulan la promoción del trabajo seguro y saludable, del control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, de la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, de la promoción e incentivo del desarrollo de programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social y el fomento de la construcción, dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura recreativa de las áreas naturales destinadas a sus efectos y de la atención integral de los trabajadores y trabajadoras ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad.

Otro aspecto estudiado fue la Ley Orgánica De Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (G.O. 38236 DEL 26-07-2005), la cual tiene por objeto establecer las instituciones, normas y lineamientos de las políticas, y los órganos y entes que permitan garantizar a los trabajadores y trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social; regular los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras, y de los empleadores y empleadoras, en relación con la seguridad, salud y ambiente de trabajo, entre otros.

También, se puede agregar la creación de los entes de gestión del régimen prestacional de seguridad al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) y al Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores.



Finalmente, en relación a la responsabilidad del empleador o empleadora, se hace referencia a los dos tipos de responsabilidades que se desprenden por la enfermedad ocupacional de carácter progresivo; la responsabilidad subjetiva (culpa) y la responsabilidad objetiva (cuando no es determinante la culpa).



UNIDAD III

SINOPSIS

SE DESARROLLÓ

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

COMO CONJUNTO DE NORMAS

- Promoción del trabajo seguro y saludable.
- Control de las condiciones y medio ambiente de trabajo.
- Prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
- Promoción e incentivo del desarrollo de programas de recreación.
- Utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.
- Fomento de la construcción y mantenimiento de las áreas recreativas destinadas para tal fin.

LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO.

TIENE POR OBJETO

- Establecer normas y lineamientos que garanticen condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado
- Propiciar el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales.
- Prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales.
- Reparación integral del daño.
- Regular los derechos y deberes de los trabajadores y empleadores en relación a la seguridad social.

RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADORES PARA CON LOS TRABAJADORES (POR ENFERMEDAD OCUPACIONAL PROGRESIVA).

• Responsabilidad subjetiva (culpa).

• Responsabilidad objetiva (culpa no determinante).

Gráfico III.21. Sinopsis.



GLOSARIO



A

Accidentes de trabajo: se entiende por accidente de trabajo, todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo.



C

Comité de seguridad y salud laboral: órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Consejo nacional de seguridad y salud laboral en el trabajo: una instancia asesora del órgano rector en las materias de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, el control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, y de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo.



D

Discapacidad absoluta permanente para cualquier actividad laboral: es la contingencia que, a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, genera en el trabajador o trabajadora una disminución total y definitiva mayor o igual al sesenta y siete por ciento (67%) de su capacidad física, intelectual, o ambas, que lo inhabilita para realizar cualquier tipo de oficio o actividad laboral.



Discapacidad total permanente para el trabajo habitual: es la contingencia que, a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, genera en el trabajador o trabajadora una disminución mayor o igual al sesenta y siete por ciento (67%) de su capacidad física, intelectual o ambas, que le impidan el desarrollo de las principales actividades laborales inherentes a la ocupación u oficio habitual que venía desarrollando antes de la contingencia, siempre que se conserve capacidad para dedicarse a otra actividad laboral distinta.

Discapacidad parcial permanente: es la contingencia que, a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, genera en el trabajador o trabajadora una disminución parcial y definitiva menor del sesenta y siete por ciento (67%) por ciento de su capacidad física o intelectual para el trabajo causando prestaciones dinerarias.

Discapacidad temporal: es la contingencia que, a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, imposibilita al trabajador o trabajadora amparado para trabajar por un tiempo determinado.



E



Enfermedad ocupacional: se entiende por enfermedad ocupacional, los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes.

Ergonomía: la ergonomía estudia los factores que intervienen en la interrelación hombre-artefacto (operario-maquina), afectados por el entorno.



G



Gran discapacidad: es la contingencia que, como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, obliga al trabajador o trabajadora amparado a auxiliarse de otras personas para realizar los actos elementales de la vida diaria.



I



INPSASEL: el Instituto Nacional De Prevención, Salud Y Seguridad Laborales (INPSASEL) es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, que tiene como finalidad garantizar a la población sujeta al campo de aplicación del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo, las prestaciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y el cumplimiento del objeto de la ley, salvo las conferidas al Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores.



R



Régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo del sistema de seguridad social: conjunto integrado de sistemas y regímenes prestacionales complementarios entre sí o interdependientes, destinados a atender las contingencias objeto de la protección de dicho sistema, contiene al sistema de seguridad y salud en el trabajo, que algunos denominan sistema de salud y seguridad laboral.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Editorial Vértice (2011). El sistema de la seguridad social. Afiliación y cotización. Málaga - España: Publicaciones Vértice S.L.
- González, Lissette y Lacruz, Tito (2008). Temas de formación sociopolítica. Caracas - Venezuela: Fundación Centro Gumilla, Universidad Católica Andrés Bello.
- Llanea Álvarez, Javier (2007). Ergonomía y psicología aplicada. Manual para la formación del especialista. 8ª. Edición. Valladolid - España: Editorial Nova.



LEYES

República Bolivariana de Venezuela (2005). Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. Publicada en G.O. 38236 De fecha 26/07/2005.

República Bolivariana De Venezuela (2007). Reglamento parcial de la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, Reglamento parcial de la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo (2007).